Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**045487N16**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	45487	**Fecha emisión**	20-06-2016		
Aclarado		**Aplicado**			
Complementado		**Confirmado**			
Reconsiderado		**Reconsiderado Parcialmente**			

Origenes

División de Municipalidades

Referencias

234973/2015

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

PEVP IMF

Destinatarios

Alcalde de la Municipalidad de Curacaví

Texto

No procede analizar actuación de comisión que señala, por haber sido revocada la licitación que indica; municipio debe arbitrar medidas para evitar la revocación de procesos concursales, y entregar la información al concejo con la debida antelación.

Acción	Dictámen	Año

Fuentes Legales

ley 19880 art/61 inc/2 lt/a, ley 19880 art/61 inc/2 lt/b,
ley 19880 art/61 inc/2 lt/c, ley 18575 art/3

Descriptores

obras públicas, licitaciones, evaluación, revocación, municipalidades, concejo y concejales

Texto completo

N° 45.487 Fecha: 20-VI-2016

Se ha dirigido a esta Contraloría General el señor Carlos Galdames Santibáñez, concejal de la Municipalidad de Curacaví, solicitando un pronunciamiento acerca de la legalidad del actuar de la comisión evaluadora de la licitación pública que indica, toda vez que habría incurrido en una serie de imprecisiones y errores que afectarían el principio de estricto apego a las bases; añade que es insuficiente el tiempo con el que se le otorgan los antecedentes al cuerpo colegiado al que pertenece, para un adecuado estudio de las propuestas que permita una correcta toma decisiones.

Requerida al efecto, la aludida entidad edilicia informó, en síntesis, que al haberse detectado inconsistencias en las bases administrativas -aprobadas mediante el decreto N° 802, de 2015-, se revocó el concurso de que se trata, dictando al efecto el decreto N° 1.041, de 2015; instruyendo a la secretaría comunal de planificación para que redacte un nuevo pliego de condiciones que enmiende los referidos errores.

Sobre el particular, el artículo 61 de la ley N° 19.880, dispone que los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado, precisando, en su inciso segundo, que ella no procederá "a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o, c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto".

En relación con lo anterior, la revocación consiste en dejar sin efecto un acto administrativo por la propia Administración mediante un acto de contrario imperio, en caso que aquel vulnere el interés público general o específico de la autoridad emisora. Conforme a lo expuesto, la revocación debe fundarse en razones de mérito, conveniencia u oportunidad, entendiéndose limitada por la consumación de los efectos del acto o por la existencia de derechos adquiridos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 2.641, de 2005).

Así, y considerando, por una parte, que la manifestación de voluntad expresada por la autoridad administrativa en el referido decreto N° 802, de 2015 -que aprobó las bases de licitación de la especie-, no configura un acto declarativo o creador de derechos que hayan podido incorporarse en la esfera jurídica de sus destinatarios y, por otra, que al dictarse el citado decreto N° 1.041, del mismo año, aún no se adjudicaba el mencionado certamen, por lo que tampoco se afectaron situaciones jurídicas consolidadas respecto de terceros, es dable concluir que el actuar de la Municipalidad de Curacaví se encuentra ajustado a derecho (aplica dictamen N° 2.079, de 2011).

En consecuencia, y habiéndose revocado el concurso sobre el cual versa la consulta de que se trata, resulta inoficioso analizar los eventuales errores en que pudiera haber incurrido la aludida comisión que lo evaluó.

Con todo, corresponde que, en lo sucesivo, esa entidad edilicia adopte las gestiones conducentes a evitar la ocurrencia de situaciones como la acaecida,

en atención a los principios de eficiencia y eficacia previstos en el artículo 3° de la ley N° 18.575 (aplica dictamen N° 5.448, de 2015).

Finalmente, en relación con la antelación con que debe proporcionársele al concejo, la información vinculada con las adjudicaciones de las licitaciones sometidas a su aprobación, cabe recordar que la autoridad edilicia se encuentra en el imperativo de proporcionar con la debida anticipación a ese órgano colegiado todos los antecedentes necesarios para una adecuada toma de decisiones, lo que deberá ser observado a futuro (aplica criterio contenido en el dictamen N° 22.737, de 2011).

Transcríbase al recurrente.

Saluda atentamente a Ud.

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.